

Art. 112 Os cursos de habilitação em Magistério, oferecidos pelas redes públicas e privada, terão grade curricular e carga horária únicas, respeitada a autonomia na parte diversificada

Art. 113 A formação de profissionais para a Educação Básica inclua a prática de ensino ou estágio de, no mínimo, 300 (trezentas) horas, conforme normatização do Conselho Estadual de Educação

Art. 114 A preparação para o exercício do Magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programa de mestrado e doutorado reconhecidos

Art. 115 Qualquer cidadão, habilitado legalmente com titulação própria, poderá exigir a abertura de concurso público de provas e títulos para o cargo de docente de instituição pública de ensino que estiver sendo ocupada por professor não concursado por mais de dois anos, ressalvados os direitos adquiridos

Art. 116 Constituir direito e dever dos profissionais da Educação Pública a educação continuada, com licenciamento periódico remunerado para esse fim, a ser garantida pelo Estado nos termos do Estatuto e Plano de Carreira do Magistério, em parceria com universidades e institutos superiores de educação

Art. 117 A oferta e a chamada dos educadores que irão frequentar cursos mais elevados ou frequentar cursos de educação continuada, com dispêndio de recursos públicos, serão feitas de forma rotativa, priorizando as áreas mais necessitadas, pelo órgão executivo do Sistema Estadual de Ensino, a partir de critérios divulgados entre os profissionais e nas unidades educacionais

Art. 118 Os cursos e programas de educação continuada, realizados por Profissionais da Educação da rede pública em instituições de ensino reconhecidas e credenciadas pelo Poder Público, mesmo fora dos programas oficiais ou conveniados, poderão ser utilizados para efeito de progressão na carreira

TÍTULO VII Dos Recursos Financeiros

Art. 119 O Poder Público destinará à educação os recursos originários de

- I - impostos próprios
- II - transferências constitucionais ou outras,
- III - salário educação e outras contribuições sociais,
- IV - incentivos fiscais e
- V - das arrecadações financeiras, das disponibilidades,

dos recursos públicos destinados à educação

Art. 120 O Estado e os municípios aplicarão, anualmente, nunca menos que 25% (vinte e cinco por cento), ou o que consta da Lei Orgânica do Município, resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino

§ 1º As operações de crédito por antecipação de Receita Orçamentária serão consideradas, para efeito de cálculo previsto neste Artigo, receita dos governos estadual e municipais

§ 2º O repasse dos recursos referidos neste Artigo será feito de conformidade com a Lei nº 9.394/96, Art. 69, §§ 5º e 6º

Art. 121 Consideram-se como de manutenção e desenvolvimento do ensino, no Estado e nos municípios, as despesas realizadas com

- I - remuneração e aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, lotados e efetivamente em exercício nas unidades integrantes dos Sistemas Estadual e Municipal de Ensino,
- II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino da rede pública regular
- III - uso e manutenção de bens e serviços vinculados à educação,
- IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas que visem precípua e diretamente ao aprimoramento da qualidade e à expressão do ensino
- V - aquisição de material escolar e manutenção de programas de transporte escolar,
- VI - realização de atividades-meios necessárias ao funcionamento dos Sistemas de Ensino

Art. 122 Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com

- I - subvenção a instituições públicas e privadas,
- II - formação de quadros especiais para a administração pública,
- III - programas suplementares de assistência médica ou social,
- IV - obras públicas de infra-estrutura,
- V - pagamento de inativos,
- VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino,
- VII - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas privadas

TÍTULO ÚNICO Disposições Gerais e Transitórias

Art. 1º A Secretaria de Estado de Educação manterá, obrigatoriamente, registro e acompanhamento de todos os estabelecimentos de Educação Básica e de Educação Superior pertencentes ao Sistema Estadual de Educação e dos Municípios, organizados em Sistema Municipal de Educação

Art. 2º O Magistério, nos estabelecimentos de ensino público e privado, será exercido exclusivamente, por profissionais habilitados

Art. 3º Os poderes públicos estadual e municipal, individualmente ou articulados, deverão criar e institucionalizar estabelecimentos de ensino nas zonas rurais, a fim de proporcionar a jovens e adultos condições de realização de seus interesses e aspirações em atividades produtivas da agroindústria familiar rural e pesqueira

Art. 4º As agroindústrias familiares rurais que recebem apoio administrativo, técnico, logístico, financeiro e/ou fiscal do Poder Público e que estejam localizadas na região dos estabelecimentos a que se refere o Artigo anterior, participarão no processo de capacitação e habilitação de jovens e adultos trabalhadores rurais

Art. 5º A qualidade do ensino e da educação, conquistada, entre outras condições, com a valorização e atualização dos Profissionais da Educação Básica, condições e locais de trabalho favoráveis para o ensino e aprendizagem, programas técnico-pedagógicos suplementares, e objeto do interesse maior do Estado de Mato Grosso

Art. 6º A falta de material escolar e de uniforme, quando este for exigido, não se constituirá em impedimento para que o aluno possa participar das atividades escolares

Art. 7º As edificações de estabelecimentos de ensino de qualquer natureza deverão dispor de salas de aula que contemplem a distribuição de alunos, respeitando 1,30m² (um metro e trinta centímetros quadrados) por aluno, excluídos os corredores e áreas de circulação interna

Art. 8º Constitui peça fundamental no projeto pedagógico dos estabelecimentos de ensino o Regimento Escolar, elaborado com a mobilização de toda a comunidade escolar

Art. 9º O Plano Estadual de Educação elaborado sob a coordenação do Fórum Estadual de Educação e com a participação da sociedade mato-grossense em Conferência Estadual de Educação articulado com os planos nacionais e municipais deverá ser aprovado por lei, e terá os seguintes objetivos

- I - erradicação do analfabetismo,
- II - melhoria das condições e da qualidade do ensino,
- III - universalização do atendimento ao ensino obrigatório,
- IV - formação humanística, científica e tecnológica,
- V - progressiva ampliação do tempo de permanência na escola do aluno do ensino fundamental,
- VI - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino,
- VII - Gestão Democrática do Ensino

Parágrafo único. O Plano Estadual de Educação será revisto a cada 3 (três) anos

Art. 10 Os estabelecimentos de ensino terão prazo de um ano, após a publicação desta Lei Complementar, para adaptarem seus estatutos, regimentos, regulamentos e normas específicas

Art. 11 O Estado favorecerá a regulamentação e normatização da equivalência e da revalidação de estudos realizados em estabelecimentos de ensino estrangeiro

Art. 12 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação

Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário

Palácio Paiaguas, em Cuiabá, 1º de outubro de 1998, 177º da Independência e 110º da República

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

HERMES GOMES DE ABREU

MAURICIO MAGALHÃES FÁRIA

HELIO ADELINO VIEIRA

HILÁRIO MOZER NETO

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER

JOSE GONÇALVES BOTELHO DO PRADO

VALTER ALBANO DA SILVA

HEITOR DAVID MEDEIROS

ALI VEGGI ATALA

VITOR CANDIA

FAUSTO DE SOUZA FÁRIA

JULIO STRUBING MULLER NETO

PEDRO CALMON PEFEU GARCIA VIEIRA SANTANA

PEDRO PINTO DE OLIVEIRA

ANTONIO HANS

CARLOS TEODORO JOSE HUGUENEY IRIGARAY

FREDERICO GUILHERME DE MOURA MULLER

SABINO ALBERTÃO FILHO

FRANCISCO CUNHA LACERDA

ELISMAR BEZERRA ARRUDA